PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

ANEXO G
OTRAS DISPOSICIONES OBLIGATORIAS (USDOL)

APLICABILIDAD DE 2 CFR 200 y 2 CFR 700 (DICIEMBRE DE 2014)
Aplicable a todos

a. Todas las disposiciones de 2 CFR 200, 2 CFR 700 y todas las Disposiciones Estándar adjuntas a este acuerdo son aplicables al beneficiario y a los subreceptores que cumplen con la definición de "Beneficiario" en la sección 2 CFR 200.86, a menos que una sección excluya específicamente la cobertura a un subreceptor. El beneficiario debe asegurarse de que los subreceptores tengan copias de todas las disposiciones estándar adjuntas.

b. Para cualquier sub adjudicación hecha con subreceptores que No son de EE.UU., el beneficiario debe incluir las "Disposiciones Estándar para Organizaciones No Gubernamentales No Estadounidenses". Los beneficiarios deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos de monitoreo de acuerdo con 2 CFR 200 y 2 CFR 700.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

COSTOS PERMITIDOS (DICIEMBRE DE 2014)
Aplicable al reembolso de costos solo para contratos/acuerdos

a. El beneficiario recibirá un reembolso por los costos incurridos al llevar a cabo los propósitos de esta adjudicación de acuerdo con los términos de esta adjudicación y los principios de costo aplicables vigentes en la fecha de esta adjudicación.

b. Es responsabilidad del beneficiario asegurarse de que los costos incurridos estén de acuerdo con los principios de costos aplicables, lo que significa que los costos son (1) razonables: los costos que generalmente se reconocen como ordinarios y necesarios y que serían incurridos por una persona prudente en el giro ordinario del negocio; (2) asignables: incurridos específicamente para esta adjudicación; y (3) permitidos: ajustados a las limitaciones de esta adjudicación. El beneficiario debe obtener cualquier aprobación previa por escrito del Funcionario de Subvenciones (GO) que son requeridas por los principios de costos aplicables. El beneficiario puede obtener la determinación por escrito del GO sobre si los costos específicos no abordados claramente en los principios de costos aplicables son permitidos o asignables. El GO se reserva el derecho de tomar una determinación final sobre la admisibilidad de los costos.

c. USDOL no pagará ninguna ganancia o tarifa al beneficiario o a los subreceptores de una subvención o acuerdo de cooperación. Esta restricción no se aplica a las adquisiciones en virtud de esta adjudicación otorgada de conformidad con la Disposición Estándar, "Políticas de Adquisiciones".

d. El beneficiario debe conservar la documentación para respaldar los costos de esta adjudicación por un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos de acuerdo con la Disposición Estándar, "Contabilidad, Auditoría y Registros".

e. Esta disposición debe incorporarse en todos las sub adjudicaciones y contratos, que se pagan sobre la base de reembolso de costos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REGISTROS (DICIEMBRE 2012)
Aplicable a todos las sub adjudicaciones y contratos con organizaciones no estadounidenses que superen los $ 10,000. Las sub adjudicaciones de subvenciones y acuerdos de cooperación realizados a organizaciones de EE.UU. están sujetas a los requisitos de auditoría contenidos en 2 CFR 200, subsección F.

a. Registros y Contabilidad

El beneficiario debe mantener registros financieros, documentos de soporte, registros estadísticos y todos los demás registros, para respaldar el desempeño y los costos de esta adjudicación. Dichos registros deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE.UU., el país cooperante o el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (una subsidiaria de la Fundación Internacional de Normas de Información Financiera). Los registros contables y la documentación de respaldo deben ser, como mínimo, adecuados para mostrar todos los costos incurridos en virtud de esta adjudicación; recepción y uso de los bienes y servicios adquiridos en virtud de esta adjudicación; los costos del programa provistos por otras fuentes; y el progreso general del programa. A menos que USDOL notifique lo contrario, los registros del beneficiario y los registros de los subreceptores de esta adjudicación deben conservarse durante un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos.

b. Auditorías

Auditorías Únicas

Los Beneficiarios sin ánimo de lucro con sede en EE.UU. cuyo gasto anual total de subvenciones federales supera los USD 500,000 deben realizar una auditoría en toda la organización de acuerdo con las Secciones 96 y 99 del Código de Reglamentaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés), que codifican los requisitos de la Ley de Auditoría Única y La Circular A-133 de OMB, y deben cumplir con los plazos establecidos en esas regulaciones para la presentación de sus auditorías al Federal Audit Clearinghouse. Los Beneficiarios deben enviar copia de cada auditoría única realizada dentro del plazo del proyecto financiado por USDOL a su GOR asignado de USDOL en el momento en que se presente al Federal Audit Clearinghouse.

Certificación de Compromisos

USDOL ha contratado a un auditor independiente para llevar a cabo compromisos de certificación específicos del proyecto de acuerdo con 29 CFR Secciones 96 y 99. Todos los Beneficiarios, incluidos los Beneficiarios con sede en el extranjero y privados con ánimo de lucro, están sujetos a compromisos de certificación a cargo de USDOL por la duración del Acuerdo de Cooperación y deben cooperar con

el auditor contratado por USDOL si se selecciona para el examen. Los compromisos de certificación se llevan a cabo de acuerdo con los Estándares de Auditoría Gubernamentales Generalmente Aceptados de EE.UU. e incluyen las opiniones del auditor sobre 1) el cumplimiento con las regulaciones de USDOL y las disposiciones del Acuerdo de Cooperación y 2) la confiabilidad de los informes financieros y de desempeño del Beneficiario. Para aquellos Beneficiarios que están sujetos a los requisitos de la Ley de Auditoría Única, los compromisos de certificación complementarán y no duplicarán la cobertura provista por las Auditorías Únicas. El auditor contratado de USDOL les notificará a los Beneficiarios programados para examen, aproximadamente dos a cuatro semanas antes del inicio del compromiso. USDOL se reserva el derecho de realizar una revisión financiera, solicitar una auditoría o asegurar de otro modo la responsabilidad adecuada de las organizaciones que gastan los fondos de USDOL, independientemente del requisito de la auditoría.

c. Sub Adjudicaciones y Contratos.

(1) Si el beneficiario proporciona recursos de USDOL a otras organizaciones para llevar a cabo el programa y las actividades financiados por USDOL, el beneficiario es responsable de monitorear a dichos subreceptores o contratistas. El costo de las auditorías de los subreceptores para las organizaciones que cumplen con el umbral en el párrafo b. es permisible. El costo de las auditorías de los subreceptores para organizaciones que no cumplen con el umbral en el párrafo b. solo se permiten para los siguientes tipos de auditorías de cumplimiento: actividades permitidas o no permitidas; costos y principios de costos permitidos; elegibilidad; repartición de costos; nivel de esfuerzo; asignación de fondos y la presentación de informes.

(2) Esta disposición debe incorporarse en su totalidad a todas las sub adjudicaciones y contratos con organizaciones no estadounidenses que superen los $ 10,000. Las sub adjudicaciones de subvenciones y acuerdos de cooperación hechos a organizaciones de EE.UU. deben declarar que la organización estadounidense está sujeta a los requisitos de auditoría contenidos en 2 CFR 200, subsección F.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

SUB ADJUDICACIONES Y CONTRATOS (DICIEMBRE 2014)
Aplicable a todos

a. Los sub-adjudicatarios y contratistas no tienen ninguna relación con USDOL bajo los términos de esta adjudicación. Todas las aprobaciones requeridas por USDOL deben ser dirigidas a través de Partners of the Americas.
b. No obstante cualquier otro término de esta adjudicación, los sub-adjudicatarios y contratistas no tienen derecho a presentar reclamaciones directamente a USDOL y USDOL no asume ninguna responsabilidad por reclamaciones de terceros contra el beneficiario.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

RESCISIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA ADJUDICACIÓN (DICIEMBRE DE 2014)
Aplicable a todos

a. El beneficiario o el Funcionario de Subvenciones de DOL pueden rescindir esta adjudicación en cualquier momento, en su totalidad o en parte, mediante notificación por escrito a la otra parte de conformidad con la Disposición Estándar, "Avisos". La notificación de rescisión debe contener los motivos de la rescisión; la fecha de vigencia; y en el caso de una rescisión parcial, la parte a ser rescindida. Si la rescisión se basa en el incumplimiento, tenga en cuenta que esta decisión de rescisión puede ser considerada en la selección para futuras adjudicaciones.

b. USDOL puede suspender esta adjudicación, en todo o en parte, en cualquier momento, después de la notificación al beneficiario, y prohibirle al beneficiario incurrir en obligaciones adicionales imputables a esta adjudicación, aparte de los costos especificados en el aviso de suspensión durante el período de suspensión.

c. En caso de que se descubra que el beneficiario o cualquiera de sus empleados, subreceptores o contratistas han sido condenados por un delito de narcóticos o han participado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140, USDOL se reserva el derecho de rescindir esta adjudicación, en su totalidad o en parte, o tomar cualquier otra medida apropiada, incluyendo, sin limitación, reembolso o retiro de cualquier monto de la adjudicación. Además, el beneficiario debe hacer un esfuerzo de buena fe para mantener un lugar de trabajo libre de drogas y USDOL se reserva el derecho de rescindir o suspender esta adjudicación si el beneficiario falla en hacerlo.

d. Procedimientos de Rescisión y Suspensión. Al recibir, y de conformidad con, un aviso de rescisión o suspensión de USDOL como se especifica anteriormente, el beneficiario debe tomar medidas inmediatas para minimizar todos los gastos y, en caso de rescisión, cancelar todas las obligaciones financiadas por esta adjudicación en la mayor medida posible. Excepto por lo dispuesto en esta disposición o según lo aprobado por escrito por el GO, el beneficiario no tiene derecho a los costos incurridos después de la fecha de vigencia de la rescisión.

e. Dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de vigencia de dicha rescisión, el beneficiario debe reembolsar al Gobierno de Estados Unidos de América todos los fondos no utilizados de USDOL a partir de la fecha de vigencia de la rescisión, que no están obligados de otra manera por una transacción legalmente vinculante no cancelable aplicable a esta adjudicación.

f. En caso de que los fondos pagados por USDOL al beneficiario antes de la fecha de vigencia de la rescisión de esta adjudicación sean insuficientes para cubrir las obligaciones legalmente vinculantes a terceros por parte del beneficiario, el beneficiario puede presentar a USDOL dentro de los 90 días calendario posteriores a la fecha de vigencia de la rescisión, una reclamación por escrito que cubra tales obligaciones del beneficiario. El GO debe determinar la (s) cantidad (s) que pagará USDOL al beneficiario en virtud de dicha reclamación de acuerdo con esta disposición y la Disposición Estándar, “Costos Permitidos”.

g. El beneficiario debe, en la mayor medida posible, incluir una disposición en todas las sub adjudicaciones, incluidos las sub adjudicaciones y contratos, que le otorga al beneficiario el derecho de rescindir la sub adjudicación en caso de que USDOL rescinda esta adjudicación, incluido el requisito de reembolso en el párrafo c.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

REGLAS DE ELEGIBILIDAD DE USDOL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (JUNIO DE 2012)

Aplicables solo cuando el contrato / acuerdo incluye la Adquisición de Bienes y Servicios

a. Esta disposición no aplica a los bienes o servicios que el beneficiario proporciona con fondos privados como parte de un requisito de costo compartido, o con los Ingresos del Programa generados en virtud de esta adjudicación.

b. Bienes y Servicios Inelegibles y Restringidos:

(1) Bienes y Servicios Inelegibles. El beneficiario no debe, bajo ninguna circunstancia, adquirir ninguno de los siguientes puntos bajo esta adjudicación:

(i) Equipo militar
(ii) Equipo de vigilancia
(iii) Bienes y servicios para el apoyo de actividades de la policía u otras de cumplimiento de la ley
(iv) Equipos y servicios de aborto
(v) Bienes de lujo y equipos de juego, o
(vi) Equipos de modificación del clima.

(2) Proveedores Inelegibles. Cualquier firma o persona que no cumpla con los requisitos de la Disposición Estándar "Exclusión y Suspensión" y la Disposición Estándar "Prevención del Financiamiento del Terrorismo" no deben ser utilizadas para proporcionar bienes o servicios financiados por esta adjudicación.

(3) Bienes Restringidos. El beneficiario debe obtener una aprobación previa por escrito del Funcionario de Subvenciones de DOL o cumplir con los procedimientos requeridos en virtud de una exención aplicable, según lo estipula el GO al adquirir cualquiera de los siguientes bienes:

(i) Productos agrícolas
(ii) Vehículos motorizados
(iii) Productos farmacéuticos
(iv) Pesticidas
(v) Equipos usados
(vi) Superávit de propiedades del gobierno de EE.UU. o
(vii) Fertilizantes.

c. Fuente y Nacionalidad:
Salvo que sea específicamente aprobado de antemano por el GO, todos los bienes y servicios que USDOL reembolsará conforme a esta adjudicación deben tener el código geográfico autorizado especificado en esta adjudicación y cumplir con los requisitos de origen y nacionalidad establecidos en 22 CFR 228. Si no se especifica el código geográfico, el código geográfico autorizado es 937. Cuando el valor total de las adquisiciones de bienes y servicios durante la vida útil de esta adjudicación se valora en $ 250,000 o menos, el código geográfico autorizado para la adquisición de todo bien y servicio que se reembolsará en virtud de esta adjudicación será el código 935.

d. Se puede obtener orientación sobre la elegibilidad de bienes y servicios específicos de GO y Partners. Si USDOL determina que el beneficiario ha adquirido bienes o servicios en virtud de esta adjudicación en contra de los requisitos de esta disposición, y ha recibido el pago para tales fines, el GO puede exigir al beneficiario que reembolse el monto total de la compra.

e. Esta disposición debe incluirse en todas las adjudicaciones y contratos que incluyen la adquisición de bienes o servicios.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TITULARIDAD Y USO DE LOS BIENES (DICIEMBRE DE 2014)
Aplicable a todos los sub-adjudicatarios y contratistas que tendrán bienes financiados bajo esta adjudicación

a. La titularidad de todos los bienes financiados en virtud de esta adjudicación se confiere al beneficiario al momento de la adquisición, a menos que se especifique lo contrario en esta adjudicación.

b. Bienes significa equipos, suministros, inmuebles y bienes intangibles, cada uno definido a continuación, financiado por esta adjudicación o proporcionado por USDOL:

(1) Equipo significa bienes personales tangible no fungibles (incluidos los sistemas de tecnología de la información) que tienen una vida útil de más de uno año, y un costo de adquisición de $ 5,000 o más por unidad. Sin embargo, de acuerdo con la política del beneficiario, se pueden establecer límites más bajos.

(2) Suministros significa bienes personales tangibles excluyendo equipos. Un dispositivo informático es un suministro si el costo de adquisición es inferior a $ 5,000 por unidad.

(3) Bienes inmuebles significa terrenos, incluidas las mejoras, estructuras y accesorios de terrenos, incluidos los accesorios permanentes.

(4) Los bienes intangibles incluyen, pero no se limitan a, la propiedad intelectual, como marcas comerciales, derechos de autor, patentes y solicitudes de patentes, e instrumentos de deuda, como bonos, hipotecas, arrendamientos u otros acuerdos entre un prestamista y un prestatario.

c. El beneficiario se compromete a usar y mantener todos los Bienes para los fines de esta adjudicación de acuerdo con los siguientes procedimientos:

(1) El beneficiario debe usar los Bienes para el programa para el que fueron adquiridos por la duración de esta adjudicación, y no debe proporcionar a un tercero un interés legal o financiero en los bienes

(por ejemplo, a través de una hipoteca, un derecho de retención o un contrato de arrendamiento) sin la aprobación de USDOL.

(2) Cuando los Bienes ya no sean necesarios para el programa para el que fueron adquiridos por la duración de esta adjudicación, el beneficiario debe utilizar los bienes en relación con sus otras actividades, en el siguiente orden de prioridad:

(i) Actividades financiadas por USDOL, luego

(ii) Actividades financiadas por otras agencias del Gobierno de Estados Unidos de América (USG), luego

(iii) Según lo indique el Funcionario de Subvenciones de DOL.

d. El beneficiario debe mantener los Bienes en buenas condiciones, contar con procedimientos de administración para proteger los Bienes y mantener un inventario preciso de todos los Bienes. Los procedimientos de mantenimiento deben incluir lo siguiente:

1) Descripción precisa de los Bienes, incluyendo número de serie, número de modelo u otro número de identificación, fecha y costo de adquisición, ubicación y condición, y datos sobre la enajenación de cualquier Bien (fecha de enajenación, precio de venta, método utilizado para determinar el valor justo de mercado actual, etc.), según corresponda.

2) Un inventario físico de los Bienes que debe tomarse, y los resultados conciliados con los registros del equipo, al menos una vez cada dos años por la duración de esta adjudicación.

3) Un sistema de control debe estar en vigencia para mantener los Bienes y garantizar las salvaguardas adecuadas para evitar pérdidas, daños o robo de los Bienes. El beneficiario debe mantener un seguro apropiado equivalente al seguro que el beneficiario mantiene para sus propios bienes. Cualquier pérdida, daño o robo debe ser investigado y documentado en su totalidad, y el beneficiario debe notificarlo de inmediato al GO. El beneficiario puede ser responsable cuando el seguro no es suficiente para cubrir pérdidas o daños.

e. Al finalizar esta adjudicación, el beneficiario debe presentar al GO un informe de enajenación de los bienes de los siguientes tipos de Bienes, junto con la propuesta de enajenación de dichos Bienes.

(1) Todo el equipo que tenga un valor justo de mercado actual por unidad al final de esta adjudicación de $ 5,000 o más.

(2) Suministros nuevos y no utilizados con un valor justo de mercado actual al final de esta adjudicación de $ 5,000 o más.

(3) Bienes inmuebles o intangibles, de cualquier valor.

f. El beneficiario debe enajenar los Bienes al final de esta a adjudicación de acuerdo con el informe de enajenación de bienes del beneficiario, a menos que el GO le indique por escrito al beneficiario dentro de los 60 días posteriores a la recepción por parte del GO del informe de enajenación de bienes del beneficiario, enajenar los Bienes de otra manera. La enajenación puede incluir lo siguiente:

(1) El beneficiario puede retener la titularidad sin ninguna obligación adicional para USDOL.

(2) El beneficiario puede retener la titularidad, pero debe compensar a USDOL por la participación de USDOL, en función del valor justo actual de mercado del Bien.

(3) Se puede ordenar al beneficiario que transfiera la titularidad a USDOL o a un tercero, incluido otro socio implementador o el gobierno del país anfitrión. En tal caso, el beneficiario será compensado por su parte proporcional del Bien que el beneficiario financió con sus propios fondos, si los hubiera, en función del valor justo de mercado actual del Bien.

g. El GO puede ordenar, en cualquier momento durante esta adjudicación, que la titularidad sea otorgada a USG o a un tercero, como el país cooperante. En tales casos, el beneficiario debe mantener la custodia y el control del Bien, hasta que se indique lo contrario, y debe permitir el acceso razonable del Bien al titular. Mientras se encuentra bajo su custodia y control, el beneficiario debe seguir las disposiciones anteriores para la protección y el mantenimiento del bien, y debe proporcionar al GO un inventario anual de dicho Bien y seguir las instrucciones adicionales sobre protección y mantenimiento que pueda proporcionarle el GO.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

COMPORTAMIENTO DEL BENEFICIARO Y DEL EMPLEADO (AGOSTO 2013)
Aplicable a todas las sub adjudicaciones

a. El beneficiario debe contar con políticas y procedimientos por escrito para evitar conflictos de interés personales y para evitar que sus funcionarios, empleados o agentes utilicen sus cargos para beneficio personal o para presentar la apariencia de un conflicto de interés personal. Un conflicto de interés personal es una situación en la que un funcionario, empleado o agente del beneficiario tiene un interés financiero, actividad personal o relación que podría afectar la capacidad del empleado para actuar imparcialmente cuando se desempeña en virtud de la adjudicación. La política escrita del beneficiario debe indicar que un empleado, funcionario o agente del beneficiario, o cualquier miembro de la familia inmediata de un empleado no puede recibir un sub-adjudicación, o tener un interés financiero o de otro tipo en la entidad seleccionada para un sub-adjudicación sin divulgar el conflicto y siguiendo las políticas y procedimientos escritos del beneficiario para mitigar el conflicto. Además, la política escrita debe establecer que los funcionarios, empleados y agentes del beneficiario no deben solicitar ni aceptar propinas, favores ni nada de valor monetario de los subreceptores o de los posibles subreceptores.

b. El beneficiario, sus empleados y consultores tienen prohibido el uso de los sistemas de tecnología de la información del Gobierno de EE.UU. (como Phoenix, GLAAS, etc.), deben ser acompañados al utilizar las instalaciones del Gobierno de EE.UU. (como espacio de oficina o equipos), y no pueden depender de la ayuda de cualquier personal administrativo o técnico del Gobierno de EE.UU. en la ejecución de esta adjudicación, salvo que se disponga lo contrario en esta adjudicación.

c. El beneficiario, sus empleados y los consultores son personas privadas, no son empleados del Gobierno de Estados Unidos de América y no deben presentarse a sí mismos como tales.

d. Los siguientes requisitos de esta disposición se aplican a los empleados del beneficiario que no son ciudadanos del país cooperante.

    (1) Si los empleados del beneficiario gozan de exenciones sobre las limitaciones de importación, aranceles aduaneros o impuestos sobre la propiedad personal en relación con la ejecución de esta adjudicación, la venta de dicha propiedad personal se rige por las normas contenidas en 22 CFR 136, incluida la prohibición de obtener ganancias de dicha venta, excepto que esto puede entrar en conflicto con las regulaciones del gobierno anfitrión.

    (2) Cualquier relación comercial externa de los empleados del beneficiario debe ser legal y no debe tener ningún tipo de conflicto con esta adjudicación. Los negocios externos incluyen, pero no se limitan a, inversiones, préstamos, empleos o propiedad de empresas por parte de los empleados del beneficiario, aparte del trabajo que se ejecutará bajo esta adjudicación.

e. En el caso de que el comportamiento de un empleado del beneficiario no cumpla con esta disposición o esta adjudicación, el beneficiario debe coordinar con la Misión de USDOL para resolver la situación con respecto a dicho empleado, incluida, si es necesario, la rescisión del empleado. En el caso de la rescisión de un nacional de un país no anfitrión, el beneficiario debe hacer todo lo posible para el regreso de dicho empleado a los Estados Unidos de América, o punto de origen, según corresponda.

f. Las partes reconocen los derechos del Jefe de la Misión de EE.UU. para ordenar el traslado de un país de cualquier ciudadano de los EE.UU., u ordenar el despido en esta adjudicación de cualquier persona cuando, a discreción del Jefe de la Misión de EE.UU., sea de interés para Estados Unidos de América.

g. Esta disposición en su totalidad, incluyendo este párrafo g. debe ser incluido en todas las sub-adjudicaciones.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

a. El beneficiario no debe realizar transacciones ni realizar negocios bajo esta adjudicación con ninguna persona o entidad que tenga una exclusión activa en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM por sus siglas en inglés) (www.sam.gov) a menos que se reciba la aprobación previa del Funcionario de Subvenciones. La lista contiene aquellas personas y entidades que el gobierno de EE.UU. ha suspendido o excluido por mala conducta o por la determinación del gobierno de EE.UU. de que no se puede confiar en que la persona o entidad proteja los fondos del gobierno de EE.UU. Las entidades o personas suspendidas o excluidas están excluidas de recibir cualquier trabajo nuevo o cualquier financiamiento adicional del Gobierno de EE.UU. por la duración del período de exclusión. Si el beneficiario tiene alguna pregunta sobre los listados en el sistema, debe enviarlos al Funcionario de Subvenciones.

b. El beneficiario debe cumplir con la Subsección C de 2 CFR Sección 180, complementada con 2 CFR 780. USDOL puede rechazar los costos, anular o terminar la transacción, excluir o suspender al beneficiario, o tomar otros recursos según corresponda, si el beneficiario infringe esta disposición. Aunque hacerlo no es automático, USDOL puede rescindir esta adjudicación si un beneficiario o cualquiera de sus directores cumplen con alguna de las condiciones enumeradas en el párrafo c. siguiente. Si surge tal situación, USDOL considerará la totalidad de las circunstancias, incluida la respuesta del beneficiario a la situación y cualquier información adicional presentada, cuando USDOL determine su respuesta.

c. El beneficiario debe notificar al Funcionario de Subvenciones inmediatamente después de enterarse de que él o cualquiera de sus directores, en cualquier momento antes o durante esta adjudicación:

(1) Actualmente están excluidos o descalificados para hacer negocios con cualquier entidad del Gobierno de EE.UU.;

(2) Han sido condenados o declarados responsable dentro de los tres años anteriores por cometer un delito que indique falta de integridad comercial o honestidad comercial, como fraude, malversación de fondos, robo, falsificación, soborno o mentira;

(3) Están actualmente acusados por, o de otro modo, penales o civilmente acusados por cualquier entidad gubernamental por cualquiera de los delitos enumerados en el párrafo c. (2); o

(4) Han tenido uno o más de los acuerdos financiados por EE.UU. rescindidos con causa o por incumplimiento dentro de los tres años anteriores.

d. Directores significa:

(1) Un funcionario, director, propietario, socio, investigador principal u otra persona dentro de un participante con responsabilidades de administración o supervisión relacionadas con una transacción cubierta; o

(2) Un consultor u otra persona, ya sea empleado o no por el participante o pagado con fondos federales, que:

(i) Esté en posición de manejar fondos federales;
(ii) Esté en posición de influir o controlar el uso de esos fondos; o
(iii) Ocupe una posición técnica o profesional capaz de influir sustancialmente en el desarrollo o resultado de una actividad requerida para realizar la transacción cubierta.

e. El beneficiario debe incluir esta disposición en su totalidad, excepto los párrafos c. (2) - (4) en cualquier sub adjudicación o contrato celebrado en virtud de esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

NO DISCRIMINACIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

Ningún ciudadano o residente legal de EE.UU. será excluido de la participación, negado los beneficios o será objeto de discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo bajo cualquier programa o actividad financiada por esta adjudicación cuando el trabajo bajo la subvención se realiza en EE.UU. o cuando se contrata a empleados de EE.UU.

Además, USDOL y Partners se comprometen a lograr y mantener una fuerza laboral diversa y representativa y un lugar de trabajo libre de discriminación. De acuerdo con la ley, la Orden Ejecutiva y la política de la Agencia, USDOL y Partners prohíben la discriminación, incluido el acoso, en su propio lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo y la identidad de género), origen nacional, discapacidad, edad, estatus de veteranos, orientación sexual, información genética, estado civil, estado paterno, afiliación política y cualquier otra conducta que no afecte negativamente el desempeño del empleado. Además, la Agencia recomienda firmemente a sus beneficiarios, sus subreceptores y proveedores (en todos los niveles), que se desempeñan tanto en EE.UU. como en el extranjero, que desarrollen y apliquen políticas integrales de no discriminación en sus lugares de trabajo que incluyan protección para todos sus empleados sobre estas bases ampliadas, sujeto a la ley aplicable.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS BENEFICIARIOS (NOVIEMBRE DE 2016)
Aplicable a todos

a. La política del USDOL requiere que el beneficiario no discrimine a ningún beneficiario en la implementación de esta adjudicación, tales como pero no limitado a, la retención, el impacto adverso o la denegación del acceso equitativo a los beneficios otorgados a través de esta adjudicación sobre la base de cualquier factor no expresamente declarado en la adjudicación. Esto incluye, por ejemplo, raza, color, religión, sexo (incluida la identidad de género, orientación sexual y embarazo), origen nacional, discapacidad, edad, información genética, estado civil, estado paterno, afiliación política o estatus de veterano. Nada en esta disposición tiene la intención de limitar la capacidad del beneficiario

para encaminar sus actividades hacia las necesidades de asistencia de ciertas poblaciones según se define en la adjudicación.

b. El beneficiario debe insertar esta disposición, incluido este párrafo, en todos las sub adjudicaciones y contratos en virtud de esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

POLÍTICA DE DISCAPACIDAD DE USDOL - ASISTENCIA (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

El beneficiario no debe discriminar a las personas con discapacidades en la implementación de los programas financiados por USDOL y debe demostrar un enfoque integral y coherente para incluir a hombres, mujeres y niños con discapacidades.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROGRAMA PILOTO PARA LA MEJORA DE LAS PROTECCIONES DE LOS EMPLEADOS DENUNCIANTES DEL BENEFICIARIO (SEPTIEMBRE DE 2014)
Aplicable a todos

El Beneficiario debe:

a. Informe a los empleados que trabajan dentro de esta adjudicación en el idioma nativo predominante de la fuerza laboral, que se les conceden los derechos y protecciones de los denunciantes de los empleados proporcionados bajo 41 U.S.C. § 4712; y

b. Incluya dicho requisito en cualquier sub adjudicación o subcontrato realizado bajo esta adjudicación.

41 U.S.C. § 4712 establece que un empleado de un Beneficiario no puede ser despedido, degradado o discriminado de otra manera como represalia por "denuncias". Además, las protecciones de los denunciantes no pueden ser eximidas por ningún acuerdo, política, forma o condición de empleo.

La denuncia de irregularidades se define como hacer una revelación "que el empleado cree razonablemente" es evidencia de cualquiera de los siguientes:

- Mala gestión de un contrato o subvención federal;
- Un desperdicio de fondos federales;
- Un abuso de autoridad relacionado con un contrato o subvención federal;
- Un peligro sustancial y específico para la salud o seguridad pública; o
- Una violación de la ley, norma o regulación relacionada con un contrato o subvención federal (incluida la competencia o negociación de un contrato o subvención).

Para calificar bajo el estatuto, la divulgación del empleado debe hacerse a:

- Un miembro del Congreso de EE.UU o un representante de un Comité del Congreso de EE.UU.;
- Un Inspector General reconocido de EE.UU.;
- La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU.;
- Un empleado federal responsable de la supervisión o gestión de contratos o subvenciones en la agencia correspondiente;
- Un tribunal de EE.UU. o un gran jurado; o
- Un funcionario administrativo u otro empleado del Beneficiario que tenga la responsabilidad de investigar, descubrir o abordar la conducta indebida.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE REQUERIR CIERTOS ACUERDOS O DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD INTERNOS (MAYO DE 2017)
Aplicables a todos

a. Definiciones:
"Contrato" tiene el significado dado en 2 CFR Sección 200.

"Contratista" significa una entidad que recibe un contrato como se define en 2 CFR Sección 200.

"Acuerdo o declaración de confidencialidad interna" significa un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra declaración por escrito que el beneficiario requiere que cualquiera de sus empleados o subreceptores firme con respecto a la no divulgación de la información del beneficiario, excepto que no incluye acuerdos de confidencialidad derivados de litigios civiles o acuerdos de confidencialidad que los empleados del beneficiario o subreceptores firman a instancias de una agencia federal.

"Sub adjudicación" tiene el significado dado en 2 CFR Sección 200.

"Sub receptor" tiene el significado dado en 2 CFR Sección 200.

b. El beneficiario no debe exigir a sus empleados, subreceptores o contratistas que firmen o cumplan con acuerdos o declaraciones de confidencialidad internos que prohíban o restrinjan de otro modo a los empleados, subreceptores o contratistas de reportar legalmente desperdicios, fraudes o abusos relacionados con el desempeño de una adjudicación federal a un representante de investigación o de la ley designado por un departamento o agencia federal autorizado para recibir dicha información (por ejemplo, la Oficina de la Agencia del Inspector General).

c. El beneficiario debe notificar a los empleados actuales y subreceptores que las prohibiciones y restricciones de cualquier acuerdo de confidencialidad interna preexistente o declaraciones cubiertas por esta disposición, en la medida en que dichas prohibiciones y restricciones sean inconsistentes con las prohibiciones de esta disposición, ya no estarán vigentes.

d. La prohibición en el párrafo (b) de esta disposición no contraviene los requisitos aplicables al Formulario Estándar 312 (Acuerdo de Confidencialidad de Información Clasificada), al Formulario 4414 (Acuerdo de No Divulgación de Información Confidencial Compartimentada), o a cualquier otro formulario emitido por un departamento o agencia federal que regule la no divulgación de información clasificada.

e. De acuerdo con la sección 743 de la División E, Título VII, de la Ley de Apropiaciones Consolidadas y Continuas, 2015, (Pub. L. 113-235), y sus disposiciones sucesivas en las leyes de apropiación subsiguientes (y como se amplía en las resoluciones continuas), el uso de fondos asignados (o de otro modo disponibles) está prohibido, si el Gobierno determina que el beneficiario no cumple con los requisitos de esta disposición.

f. El beneficiario debe incluir el contenido de esta disposición, incluido este párrafo (f), en sub adjudicaciones y contratos bajo dichas adjudicaciones.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROTECCIÓN INFANTIL (JUNIO DE 2015)
Aplicable si el contrato o acuerdo puede involucrar a los niños

a. Dado que las actividades que se financiarán con esta adjudicación pueden involucrar a niños, o el personal involucrado en la implementación de la adjudicación puede entrar en contacto con niños, estas actividades podrían aumentar el riesgo de abuso, explotación o abandono de niños dentro de los programas financiados por USDOL. La organización se compromete a cumplir con los siguientes principios básicos de protección infantil:

(1) Asegurar el cumplimiento con la legislación de protección y bienestar infantil o las normas internacionales del país de acogida y local, lo que otorgue mayor protección, y con la ley de EE.UU. cuando corresponda;

(2) Prohibir que todo el personal se involucre en abuso, explotación o negligencia infantil;

(3) Tomar en cuenta la protección infantil en la planificación e implementación del proyecto para determinar los riesgos potenciales para los niños que están asociados con las actividades y operaciones del proyecto;

(4) Aplicar medidas para reducir el riesgo de abuso, explotación o negligencia infantil, que incluyen, entre otros, limitar las interacciones no supervisadas con los niños; prohibir la exposición a la pornografía; y cumplir con las leyes, regulaciones o costumbres aplicables con respecto a la fotografía, filmación u otras actividades de generación de imágenes de niños;

(5) Promover procedimientos de detección seguros para los niños para el personal, especialmente el personal cuyo trabajo los pone en contacto directo con los niños; y

(6) Tener un procedimiento para asegurar que el personal y otras personas reconozcan el abuso, la explotación o el abandono de niños; ordenar que el personal y otras personas denuncien las acusaciones; investigar y gestionar denuncias; y tomar las medidas apropiadas en respuesta a tales alegatos, incluidos, entre otros, el despido de personal.

b. La organización también debe incluir en su código de conducta para todo el personal que implementa las actividades financiadas por USDOL los principios de protección infantil en (a) (1) a (6).

c. Las siguientes definiciones se aplican a los fines de esta disposición:

(1) Niño: Un niño o niños se definen como personas que no han cumplido los 18 años de edad.

(2) Abuso, explotación o negligencia de menores: Es cualquier forma de abuso físico; maltrato emocional; abuso sexual; negligencia o supervisión insuficiente; trata de personas; o explotación comercial, transaccional, laboral u otra que resulte en un daño real o potencial para la salud, el bienestar, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Incluye, pero no se limita a: cualquier acto o falta de acción que resulte en la muerte, daño físico o emocional grave a un niño, o un acto o falta de acción que presente un riesgo inminente de daño grave a un niño.

(3) Abuso físico: Son actos o fallas al actuar que resultan en lesiones (no necesariamente visibles), dolor o sufrimiento innecesario o injustificado sin causar lesiones, daño o riesgo de dañar la salud o el bienestar de un niño, o la muerte. Tales actos pueden incluir, pero no se limitan a: golpear, dar palizas, patear, morder, agitar, lanzar, apuñalar, ahogar o golpear (independientemente del objeto utilizado), o quemar. Estos actos se consideran abuso independientemente de si estaban destinados a lastimar al niño.

(4) Abuso sexual: Es acariciar los genitales de un niño, la penetración, el incesto, la violación, la sodomía, la exposición indecente y la explotación a través de la prostitución o la producción de material pornográfico.

(5) Abuso emocional o maltrato: Es una lesión de la capacidad psicológica o la estabilidad emocional del niño causada por actos, amenazas de actos o tácticas coercitivas. El abuso emocional puede incluir, entre otros, humillación, control, aislamiento, retención de información o cualquier otra actividad deliberada que haga que el niño se sienta disminuido o avergonzado.

(6) Explotación: Es el abuso de un niño cuando se trata de alguna forma de remuneración o cuando los autores se benefician de alguna manera. La explotación representa una forma de coerción y violencia que es perjudicial para la salud física o mental, el desarrollo, la educación o el bienestar del niño.

(7) Negligencia: Es la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de un niño dentro de las actividades financiadas por USDOL que son responsables del cuidado de un niño en ausencia del padre o tutor del niño.

d. El beneficiario debe insertar las disposiciones en (a) y (b) en todas las sub-adjudicaciones en virtud de esta adjudicación.

[FIN DE DISPOSICIÓN]

DIVULGACIONES OBLIGATORIAS (JULIO DE 2015)
Aplicables a todos

Consistente con 2 CFR §200.113, los solicitantes y los beneficiarios deben divulgar, de manera oportuna, por escrito a la Oficina de Subvenciones del Inspector General de USDOL, con una copia al Funcionario de Subvenciones reconocido, todas las violaciones de la ley penal federal que involucren fraude, soborno o infracciones de propinas que puedan afectar la adjudicación federal. Los subreceptores deben divulgar, de manera oportuna, por escrito a la Oficina de Subvenciones del Inspector General de USDOL y al beneficiario principal (entidad de paso) todas las violaciones de la ley penal federal que involucren fraude, soborno o infracciones de propinas que puedan afectar la adjudicación federal.

Las divulgaciones deben ser enviadas al:

Departamento de Trabajo

Oficina del Inspector General

200 Constitutional Ave, NW Sala S-5502

Washington, DC 20210

Teléfono: 1.800-347-3756 o 202-693-6999

URL: https://www.oig.dol.gov/hotline.htm

Además, cualquiera de las partes (el Beneficiario o USDOL) puede solicitar una consulta telefónica en cualquier momento para discutir asuntos relacionados con el proyecto.

No hacer las divulgaciones requeridas puede resultar en cualquiera de los recursos descritos en 2 CFR §200.338 Recursos por incumplimiento, incluyendo suspensión o exclusión (Ver 2 CFR 180, 2 CFR 780 y 31 U.S.C. 3321).

El beneficiario debe incluir este requisito de divulgación obligatoria en todas las sub adjudicaciones y contratos en virtud de esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PAGOS ANTICIPADOS Y REEMBOLSOS (DICIEMBRE DE 2014)
Aplicable cuando los pagos anticipados están autorizados bajo el contrato o acuerdo.

a. No se requiere que el beneficiario mantenga cuentas bancarias separadas para los fondos de USDOL, a menos que se requiera lo contrario. Sin embargo, cuando los anticipos están autorizados por esta adjudicación, el beneficiario debe depositar dichos fondos en un banco acreditado y ser capaz de contabilizar el recibo y el gasto de los fondos y los intereses generados por los anticipos proporcionados por el Gobierno de Estados Unidos de América (USG).

b. El beneficiario debe mantener los anticipos de los fondos de USDOL en cuentas que generan intereses, a menos que:

   (1) El beneficiario reciba menos de $ 120,000 en adjudicaciones de USG por año;

   (2) No se esperaría que la mejor cuenta con intereses que esté razonablemente disponible gane intereses en exceso de $ 250 en un período de doce meses sobre los saldos de efectivo de USG; o

   (3) El banco requeriría un saldo promedio o mínimo tan alto que no sería práctico mantener el anticipo en una cuenta con intereses.

c. El beneficiario debe solicitar pagos anticipados para gastos anticipados en intervalos de tiempo tan cerca como sea administrativamente posible a los desembolsos reales por parte del beneficiario, y por los montos mínimos necesarios.

d. Las solicitudes deben indicar los desembolsos estimados que se realizarán durante el período cubierto por la solicitud, el saldo estimado de efectivo disponible de las solicitudes de anticipos anteriores y la cantidad de anticipos solicitada.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DE ASISTENCIA A NARCOTRAFICANTES (JUNIO DE 1999)
Aplicable a todos

a. USDOL y Partners se reservan el derecho de rescindir la asistencia a, o tomar otras medidas apropiadas con respecto a, cualquier participante aprobado por USDOL que haya sido declarado culpable de un delito de narcóticos o haber estado involucrado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140.

b. Para cualquier préstamo de más de $ 1,000 realizado en virtud de este acuerdo, el beneficiario debe insertar una cláusula en el acuerdo de préstamo que indique que el préstamo está sujeto a cancelación,

aceleración, retiro o devolución inmediata por parte del beneficiario si el prestatario o una persona clave del prestatario ha sido declarado culpable de un delito de narcóticos o ha estado involucrado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140.

Tras la notificación por USDOL de una determinación según la sección (1) y a opción de USDOL, el beneficiario acuerda cancelar, acelerar o retirar el préstamo de inmediato, incluido el reembolso completo del saldo pendiente. USDOL se reserva el derecho de que el reembolso del préstamo sea devuelto a USDOL.

c. El beneficiario se compromete a no desembolsar, o firmar documentos que comprometen al beneficiario a desembolsar, los fondos a un subreceptor designado por USDOL ("Subreceptor Designado") hasta que el USDOL le indique que: (i) cualquier revisión por parte del Gobierno de Estados Unidos de América del Subreceptor Designado y sus individuos claves ha sido completado; (ii) cualquier certificación relacionada ha sido obtenida; y (iii) la asistencia al Subreceptor Designado ha sido aprobada. La designación significa que el subreceptor ha sido seleccionado unilateralmente por USDOL como subreceptor. La aprobación del USDOL de un subreceptor, seleccionado por un tercero, o la selección conjunta por USDOL y un tercero, no es designación.

El beneficiario debe insertar la siguiente cláusula, o su contenido, en su acuerdo con el Subreceptor Designado: "*El beneficiario se reserva el derecho de rescindir este [Acuerdo / Contrato] o tomar otras medidas apropiadas si el [Subreceptor] o una persona clave del [Subreceptor] ha sido condenado por un delito de narcóticos o ha estado involucrado en el tráfico de drogas como se define en 22 CFR 140*".

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

VIAJES Y TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL (DICIEMBRE DE 2014)

Se aplica a todos cuando se anticipa que los costos de los viajes internacionales o el transporte aéreo de carga serán financiados por USDOL. Esta disposición no es aplicable si el beneficiario está pagando los costos de viajes internacionales con fondos privados como parte de un requisito de costo compartido o con los ingresos del programa generados en virtud de esta adjudicación.

a. COSTOS DE VIAJE

Todos los costos de viaje deben cumplir con los principios de costos aplicables y deben ser consistentes con los que normalmente se permiten en circunstancias similares en las actividades no financiadas por el USDOL del beneficiario. Los costos incurridos por los empleados y funcionarios para el viaje, incluidos los pasajes aéreos, los gastos de alojamiento, otros gastos de subsistencia y gastos imprevistos, pueden considerarse razonables y permitidos solo en la medida en que dichos costos no excedan los cargos razonables normalmente permitidos por el beneficiario en sus operaciones regulares, como resultado de la política de viaje escrita de la organización del beneficiario y están dentro de los límites establecidos por los principios de costo aplicables.

A falta de una política razonable por escrito con respecto a los costos de viajes internacionales, la norma para determinar la razonabilidad del reembolso de los costos de viajes internacionales será el Reglamento Estandarizado (Civiles del Gobierno, Áreas Extranjeras), publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., enmendado de vez en cuando. El Reglamento Estandarizado más actual sobre los costos de viajes internacionales se puede obtener del GO. En el caso de que el costo de la tarifa aérea exceda la tarifa aérea comercial estándar habitual (económica o equivalente) o la tarifa aérea de descuento comercial más baja, el beneficiario debe documentar una de las excepciones permitidas de los principios de costo aplicables.

b. RESTRICCIONES DE LA LEY FLY AMERICA

(1) El beneficiario debe utilizar las aerolíneas con bandera de EE.UU. para todo transporte aéreo internacional (incluidos los efectos personales) financiados por esta adjudicación de conformidad con la Ley de Fly America y sus reglamentos de implementación en la medida en que el servicio de dicha aerolínea esté disponible.

(2) En el caso de que el beneficiario seleccione una aerolínea que no sea una aerolínea con Bandera de EE.UU. para el transporte aéreo internacional, para que los costos de dicho transporte aéreo internacional sean admisibles, el beneficiario debe documentar dicho transporte de acuerdo con esta disposición y mantener dicha documentación de conformidad con la Disposición Estándar, "Contabilidad, Auditoría y Registros". La documentación debe utilizar uno de los siguientes motivos u otra excepción conforme a la Ley de Fly America:

i. El beneficiario utiliza una aerolínea con bandera de la Unión Europea (UE), que es una aerolínea que opera desde un país de la UE que ha firmado el acuerdo de "Cielos Abiertos" entre EE.UU. y la UE (http://www.state.gov/e/eb/rls). /othr/ata/i/ic/170684.htm).

ii. Viaje hacia o desde uno de los siguientes países en una aerolínea de ese país cuando no esté vigente la tarifa de par de ciudades para ese tramo (consulte http://apps.fas.gsa.gov/citypairs/search/):
1. Australia en una aerolínea australiana
2. Suiza en una aerolínea suiza, o
3. Japón en una aerolínea japonesa;

iii. Solo para un tramo en particular de una ruta en la que ninguna aerolínea con bandera de los EE.UU. ofrezca el servicio para esa ruta;

iv. Para un viaje de 3 horas o menos, donde el uso de una aerolínea con bandera de EE.UU. al menos duplica el tiempo de viaje;

v. Si la aerolínea con bandera de EE.UU. ofrece servicio directo, use la bandera de EE.UU.

vi. El transportista aéreo aumentaría el tiempo de viaje en más de 24 horas; o

vii. Si la Aerolínea con bandera de EE.UU. no ofrece servicio directo,

1. El uso de la Aerolínea con bandera de EE.UU. aumenta el número de cambios de aeronaves en 2 o más,

2. El uso de la Aerolínea con bandera de EE.UU. extiende el tiempo de viaje en 6 horas o más, o

3. El uso de la aerolínea con bandera de EE.UU. requiere una escala en un intercambio en el extranjero de 4 horas o más.

c. DEFINICIONES

Los términos utilizados en esta disposición tienen los siguientes significados:

1. “Costos de viaje” significa los gastos de transporte, alojamiento, subsistencia (comidas e imprevistos) y los gastos relacionados incurridos por los empleados que se encuentran en estado de viaje en el negocio oficial del beneficiario, para cualquier viaje fuera del país en el que se encuentra la organización. Los “costos de viaje” no incluyen los gastos incurridos por los empleados que no son parte del negocio oficial del beneficiario, como los viajes de descanso y recuperación (R&R por su sigla en inglés) que se ofrecen como parte del paquete de beneficios para empleados que son consistentes con las políticas y procedimientos de viaje del personal del beneficiario.

2. "Transporte aéreo internacional" significa los viajes aéreos internacionales de personas (y sus efectos personales) o el transporte de carga por aire entre un lugar en Estados Unidos de América y un lugar fuera del mismo, o entre dos lugares que se encuentran fuera de los Estados Unidos.

3. "Aerolínea con bandera de EE.UU." significa una compañía aérea en la lista emitida por el Departamento de Transporte de EE.UU. en http://ostpxweb.dot.gov/aviation/certific/certlist.htm.

   La aerolínea con bandera de EE.UU. también incluye el servicio proporcionado bajo un acuerdo de código compartido con otra aerolínea cuando el billete, o la documentación de un boleto electrónico, identifican el código de designación de la compañía aérea estadounidense y el número de vuelo.

   4. Para esta disposición, el término "Estados Unidos de América" incluye los cincuenta estados, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las posesiones de Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia.

d. SUB ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

Esta disposición debe incluirse en todas las sub adjudicaciones y contratos en virtud de los cuales esta adjudicación financiará el transporte aéreo internacional.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

COSTO COMPARTIDO (JUNIO DE 2012)

Aplicable a todos cuando el contrato o acuerdo proporcionará un Costo Compartido

a. Por la duración de esta adjudicación, el beneficiario acuerda gastar una cantidad de fondos de fuentes de entidades gubernamentales no estadounidenses, especificadas como Costo Compartido, según lo dispuesto en el presupuesto de la adjudicación. Cualquier restricción de Costos Compartidos contenida en esta adjudicación tendrá prioridad sobre los términos de esta disposición.

b. El Costo Compartido del beneficiario en virtud de esta adjudicación puede incluir los costos del proyecto incurridos por el beneficiario con sus propios fondos, o los costos del proyecto financiados con efectivo, servicios o bienes contribuidos o donados al beneficiario de otras fuentes gubernamentales no estadounidenses, incluidos los subreceptores. No todos los Costos Compartidos requieren desembolsos de efectivo por parte del beneficiario; ejemplos son la depreciación y cargos por uso para edificios y equipos.

c. Las contribuciones por Costos Compartido del beneficiario, tanto en efectivo como en especie, deben cumplir con todos los siguientes criterios:

    1. Ser verificable a partir de los registros del beneficiario;

    2. No ser incluidos como contribuciones por Costos Compartidos para ningún otro programa asistido por el Gobierno de Estados Unidos de América(USG);

    3. Ser necesarios y razonables para el cumplimiento adecuado y eficiente de los objetivos de esta adjudicación;

    4. Estar permitidos según la Disposición Estándar, "Costos Permitidos";

    5. No ser pagados por el USG en virtud de otra subvención o acuerdo (a menos que la subvención o el acuerdo esté autorizado para ser utilizado para el Costo Compartido); y

    6. Estar incluidos en el presupuesto aprobado.

d. El valor de las contribuciones en especie gubernamentales que no son de EE.UU. aplicados al Costo Compartido se establece mediante los siguientes procedimientos:

    1. Los servicios de voluntariado deben ser una parte integral y necesaria de un programa aprobado. Las tarifas para voluntarios deben ser coherentes con las pagadas por un trabajo similar en la organización del beneficiario, o coherentes con las pagadas por un trabajo similar en el mercado laboral en el que el beneficiario compite. Los servicios voluntarios proporcionados por otros deben valorarse a la tarifa de pago regular del empleado, excluyendo los gastos generales, siempre que estos servicios sean de la misma habilidad por la que normalmente se le paga al empleado. En cualquier caso, los beneficios complementarios pagados que son razonables, permitidos y asignables pueden incluirse en la valoración.

2. El valor estimado de los suministros y equipos donados debe ser razonable y no debe exceder el valor justo de mercado de los equipos en el momento de la donación.

3. El valor de los bienes donados debe determinarse de acuerdo con las políticas contables habituales del beneficiario con las siguientes calificaciones:

   i. Si el propósito de esta adjudicación es ayudar al beneficiario en la adquisición de equipos, edificios o terrenos, el valor total de los bienes donados puede reclamarse como Costo Compartido.

   ii. Si el propósito de esta adjudicación es apoyar actividades que requieren el uso de equipos, edificios o terrenos, normalmente solo se pueden realizar cargos por depreciación o por uso de equipos y edificios. Sin embargo, el Funcionario de Subvenciones de DOL puede aprobar el cargo del valor total del equipo u otros activos de capital y los cargos justos de alquiler de la tierra.

   iii. El valor de los terrenos y edificios donados no debe exceder su valor justo de mercado en el momento de la donación al beneficiario según lo establecido por un perito independiente.

   iv. El valor del equipo donado no debe exceder el valor justo de mercado del equipo de la misma edad y condición en el momento de la donación.

   v. El valor del espacio donado no debe exceder el valor justo de alquiler de espacio e instalaciones comparables en un edificio de propiedad privada en la misma localidad, según lo determine una investigación de mercado adecuada.

   vi. El valor del equipo rentado no debe exceder su valor justo de alquiler.

e. El beneficiario debe proporcionar registros de apoyo para las contribuciones en especie de terceros.
   1. Los servicios voluntarios deben estar documentados y, en la medida de lo posible, respaldados por los mismos métodos utilizados por el beneficiario para sus empleados.
   2. La base para determinar la valoración de servicios personales, materiales, equipos, edificios y terrenos debe estar documentada.

f. Si el beneficiario gasta menos que el Costo Compartido acordado según lo especificado en esta adjudicación, el GO puede aplicar la diferencia para reducir la cantidad de fondos de USDOL para el siguiente período de financiamiento, pedir al beneficiario que reembolse la diferencia a USDOL cuando esta adjudicación expire o finalice, o reducir la cantidad de Costo Compartido requerido bajo la adjudicación.

g. En caso de que se rechacen los gastos de los fondos otorgados por USDOL, el beneficiario puede sustituir los gastos realizados con fondos provenientes de fuentes gubernamentales que no pertenecen a los EE.UU., siempre que sean elegibles de acuerdo con todas las Disposiciones Estándar de esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS QUE GENERAN INGRESOS
Aplicables a todos

Los fondos de USDOL otorgados en virtud de cualquier Acuerdo de Cooperación de USDOL-OCFT pueden utilizarse para proporcionar microcréditos, fondos rotatorios o garantías de préstamos, según lo propuesto por el Beneficiario y aprobado por USDOL. USDOL se reserva el derecho de negociar la naturaleza exacta, la forma o el alcance de las actividades alternativas de generación de ingresos y aprobar estas actividades cuando lo proponga el Beneficiario. Otros costos permitidos relacionados con actividades alternativas de generación de ingresos para padres e hijos pueden incluir, entre otros, capacitación vocacional o de habilidades, herramientas imprevistas, guías, manuales y estudios de factibilidad de mercado.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TRANSFERENCIAS DIRECTAS EN EFECTIVO A COMUNIDADES, PADRES O NIÑOS
Aplicables a todos

Como una cuestión de política, USDOL no permite transferencias directas de efectivo al beneficiario objetivo. Por lo tanto, el Beneficiario no puede proporcionar transferencias directas en efectivo a comunidades, padres o niños. La compra de artículos imprevistos es permitido si es necesario para la participación directa de los beneficiarios en las actividades del proyecto y como un medio para promover la reducción sostenible del trabajo infantil en el grupo objetivo. Dichos costos de apoyo a los beneficiarios podrían incluir costos directos tales como uniformes, kits de herramientas para intervenciones de subsistencia, útiles escolares, libros, provisión de matrículas o transporte. Si es aprobado por USDOL, estos artículos deben ser comprados o pagados directamente por el Beneficiario o los subreceptores en forma de comprobantes o pagos al proveedor del servicio, en lugar de transferir efectivo directamente a los beneficiarios del proyecto u otras personas. Esto asegura que el dinero se destine a su propósito y no se desvíe ni se pierda. Los beneficiarios pueden proponer intervenciones de microfinanzas (por ejemplo, micro-ahorros y micro-créditos) o enlaces a programas de microfinanzas existentes.

Si el Beneficiario propone la provisión de costos adicionales de apoyo al beneficiario distintos de los que se describieron y aprobaron en su solicitud original, el Beneficiario primero debe comunicarse con el GOR para su aprobación, y especificar: a) por qué estas actividades e intervenciones son necesarias y cómo contribuirá a los objetivos generales del proyecto; y b) cómo se administrará el desembolso de fondos para maximizar la eficiencia y minimizar el riesgo de uso indebido. El Beneficiario también debe considerar cómo los costos de apoyo a los beneficiarios se harán sostenibles una vez que se complete el proyecto.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CONSTRUCCIÓN
Aplicable a todos

La construcción con fondos bajo el Acuerdo de Cooperación está sujeta a la aprobación de USDOL y, por lo general, no debe exceder el 10 por ciento de los costos directos del presupuesto del proyecto. Los fondos para la construcción deben estar claramente especificados en el presupuesto. Cualquier actividad que conduzca a la creación de bienes inmuebles (por ejemplo, un aula nueva, una adición a un edificio existente, pozos o letrinas) que sea de carácter permanente debe clasificarse como gastos de construcción. Además, los gastos en apoyo a construcciones no pueden clasificarse como suministros, y debe considerarse como actividades de construcción.

Si después de realizar la evaluación e inspección de las necesidades requeridas por las escuelas y otros entornos de aprendizaje a los que asisten los beneficiarios directos, un Beneficiario determina que se necesita financiamiento adicional para la construcción más allá de la cantidad aprobada inicialmente para que las escuelas u otros entornos de aprendizaje sean seguros y / o protejan la salud de los beneficiarios directos del proyecto, el Beneficiario debe notificar a USDOL lo antes posible.

En general USDOL espera que la construcción se limite a mejorar la infraestructura y las instalaciones existentes de las escuelas y / u otros entornos de aprendizaje a los que asisten los beneficiarios directos. Con el fin de promover la sostenibilidad, USDOL alienta a los Beneficiarios a obtener fondos complementarios, contribuciones en especie u otras formas de costos compartidos del gobierno, las comunidades y las organizaciones locales al proponer actividades de construcción. Todas las modificaciones al presupuesto del proyecto para abordar los cambios relacionados con la construcción deben recibir la aprobación previa de USDOL. Las modificaciones por debajo del umbral de revisión del presupuesto del 10 por ciento requieren una solicitud y una aprobación informales por parte del GOR. Las modificaciones por encima del umbral del 10 por ciento requieren que una solicitud formal de revisión del proyecto sea aprobada por el Funcionario de Subvenciones.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

CABILDEO Y RECAUDACIÓN DE FONDOS
Aplicable a todos las sub adjudicaciones

Los fondos provistos por USDOL para gastos del proyecto bajo el Acuerdo de Cooperación no se pueden usar con la intención de influir en un miembro del Congreso de EE.UU., un miembro del personal del Congreso de EE.UU. o cualquier funcionario de cualquier gobierno federal, estatal o local en EE.UU. (en adelante, "funcionario (es) gubernamental (es)"), para favorecer, adoptar u oponerse, mediante voto o de otra manera, a cualquier legislación, ley, ratificación, política o apropiación de EE.UU., o para influir de alguna manera en el resultado de una elección política en EE.UU., o para contribuir a cualquier partido político o campaña en Estados Unidos de América, o para realizar actividades con el propósito de apoyar o a sabiendas prepararse para tales esfuerzos.

Esto incluye actividades de sensibilización y promoción que incluyen la recaudación de fondos o el cabildeo en los gobiernos federales, estatales o locales de EE.UU. (Consulte la Circular A-122 de la OMB, según se codifica en 2 CFR Sección 230). Esto no incluye las comunicaciones con el fin de proporcionar información sobre el Beneficiario o sus subreceptores y sus programas o actividades en respuesta a una solicitud de cualquier funcionario del gobierno o para consideración o acción sobre los méritos de un acuerdo patrocinado por el gobierno federal o un asunto regulatorio relevante por parte de un funcionario del gobierno.

Un beneficiario del Acuerdo de Cooperación clasificado bajo el código de ingresos como una entidad 501 (c) (4) (ver 26 U.S.C. 501 (c) (4)), no puede participar en actividades de cabildeo. De acuerdo con la Ley de Divulgación de Cabildeo de 1995, según lo codificado en 2 U.S.C. 1611, una organización, como se describe en la Sección 501 (c) (4) del Código de Rentas Internas de 1986, que participa en actividades de cabildeo dirigidas hacia el Gobierno de los Estados Unidos no es elegible para recibir fondos federales que constituyen una adjudicación, subvención, Acuerdo de Cooperación o préstamo.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

FONDOS A LOS GOBIERNOS DEL PAÍS ANFITRÓN
Aplicables a todas las sub adjudicaciones

Los fondos de USDOL otorgados en virtud de los Acuerdos de Cooperación no tienen la intención de duplicar los esfuerzos existentes de los gobiernos extranjeros ni de sustituir las actividades que son responsabilidad de dichos gobiernos. Por lo tanto, en general, el Beneficiario no puede proporcionar ninguno de los fondos obligados en virtud de un Acuerdo de Cooperación a un gobierno extranjero o entidades que sean agencias de, u operadas por o para un estado o gobierno extranjero, ministerios, funcionarios o partidos políticos.

Solo después de que se haya llevado a cabo un proceso de adquisición competitivo y el Beneficiario haya determinado que ninguna otra entidad en el país puede proporcionar servicios directos o emprender actividades de proyectos, puede otorgar sub adjudicaciones a agencias o entidades gubernamentales extranjeras que sean agencias de, o sean operadas por o para, un estado o gobierno extranjero, ministerios, funcionarios o partidos políticos. En tales casos, el Beneficiario debe recibir la aprobación previa de USDOL antes de otorgar la sub adjudicación. Ver Anexo VI: Tabla de Sub Adjudicaciones del Gobierno.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIONES VARIAS
Aplicables a todos

Los fondos de USDOL no pueden usarse para:

1. La compra de terrenos;

2. La adquisición de bienes o servicios para uso personal por parte de los empleados del Beneficiario;

3. Entretenimiento, incluidas las actividades de entretenimiento, diversión y sociales y cualquier costo directamente asociado con el entretenimiento (como boletos, comidas, alojamiento, alquileres, transporte y propinas).

4. Los costos de capacitación o reuniones y conferencias, cuando el objetivo principal es la difusión de información técnica, están permitidos. Esto incluye costos razonables de comidas y refrigerios, transporte, alquiler de instalaciones y otros artículos relacionados con dichas reuniones y conferencias.

5. Los costos relacionados con el trabajo infantil, actividades educativas, tales como obras de teatro en la calle y teatro, son permitidos; y

6. Bebidas alcohólicas.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROSTITUCION
Aplicable a todos

El gobierno de EE.UU. se opone a la prostitución y las actividades relacionadas que son inherentemente perjudiciales y deshumanizantes y contribuyen a la trata de personas. Las ONG de EE.UU., las corporaciones y sus subreceptores no pueden utilizar los fondos proporcionados por USDOL para ejercer cabildeo, promover o defender la legalización o regulación de la prostitución como una forma legítima de trabajo. Las ONG con sede en el extranjero, las corporaciones y sus subreceptores que reciben fondos de USDOL no pueden ejercer cabildeo, promover o defender la legalización o regulación de la prostitución como una forma legítima de trabajo mientras actúan como una entidad financiada en un proyecto financiado por USDOL. Es responsabilidad del Beneficiario asegurarse de que todos los subreceptores cumplan con estos criterios.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TRATA DE PERSONAS, ACTOS DE SEXO COMERCIAL Y TRABAJO FORZADO
Aplicable como se indica a continuación

1. *Las siguientes disposiciones son aplicables al Beneficiario, si se trata de una entidad privada:*

   El Beneficiario, sus empleados, subreceptores y empleados de subreceptores no pueden a) involucrarse en formas graves de trata de personas durante el período de vigencia de la adjudicación, b) obtener un acto sexual comercial durante el período de vigencia de la adjudicación; o c) usar trabajo forzoso en la ejecución de la adjudicación o sub-adjudicación bajo la adjudicación.

   USDOL puede rescindir unilateralmente esta adjudicación, sin penalización, si se determina que el Beneficiario o un subreceptor que es una entidad privada a) ha violado una prohibición en el párrafo A.1 de esta sección; o b) tiene un empleado quien ha sido determinado por el funcionario de la agencia autorizado para rescindir la adjudicación, que éste ha violado una prohibición en el párrafo A.1 de esta sección mediante una conducta que está asociada con el desempeño bajo este adjudicación; o imputado

al Beneficiario o al subreceptor usando las normas y el debido proceso para imputar la conducta de una persona en una organización que se proporciona en 29 CFR Sección 98, "Exclusión y Suspensión en Todo el Gobierno (Sin Contratación)".

2. *La siguiente disposición es aplicable al Beneficiario si no es una entidad privada:*

   USDOL puede rescindir unilateralmente este Acuerdo de Cooperación, sin penalización, si se determina que un subreceptor que es una entidad privada a) ha violado una prohibición en el párrafo A.1 de esta sección; o b) tiene un empleado quien ha sido determinado por el funcionario de la agencia autorizado para rescindir la adjudicación, que éste ha violado una prohibición en el párrafo A.1 de esta sección mediante una conducta que está asociada con el desempeño bajo este adjudicación; o imputado al Beneficiario o al subreceptor usando las normas y el debido proceso para imputar la conducta de una persona en una organización que se proporciona en 29 CFR Sección 98, "Exclusión y Suspensión en Todo el Gobierno (Sin Contratación)".

3. ***Las siguientes disposiciones son aplicables al Beneficiario, independientemente de que sea o no una entidad privada:***

   El Beneficiario debe informar a USDOL inmediatamente de cualquier información que reciba de cualquier fuente que alegue una violación de una prohibición en el párrafo A.1 de esta sección.

   El derecho de USDOL a rescindir unilateralmente que se describe en el párrafo A.2 o B.1 de esta sección i) implementa la sección 106 (g) de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPA) de 2000, según enmendada (22 USC 7104 (g)) y ii) es adicional a todos los otros recursos por incumplimiento que están disponibles para USDOL en virtud de este Acuerdo de Cooperación.

   El Beneficiario debe incluir los requisitos del párrafo A.1 de esta sección en cualquier adjudicación que realice a una entidad privada que utilice fondos de USDOL.

   Para efectos de esta sección:

   - "**Empleado"** significa ya sea a) una persona empleada por usted o un subreceptor que está involucrado en la ejecución del proyecto o programa bajo esta adjudicación; o b) otra persona involucrada en la ejecución del proyecto o programa bajo esta adjudicación y no compensada por usted, incluido, entre otros, un voluntario o una persona cuyos servicios son aportados por un tercero como contribución en especie para compartir los costos o requisitos coincidentes.
   - "**Trabajo forzoso**" significa el trabajo obtenido por cualquiera de los siguientes métodos: el reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción con el propósito de someterlos a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.
   - "**Entidad privada**" a) significa cualquier entidad que no sea un estado, gobierno local, tribu india o entidad pública extranjera, según se definen esos términos en 2 CFR 175.25 y b) incluye c) una organización sin ánimo de lucro, incluida cualquier institución sin ánimo

de lucro de educación superior, hospital u organización tribal que no sea una incluida en la definición de tribu india en 2 CFR 175.25 (b) una organización con ánimo de lucro.

- "**Formas graves de tráfico de personas**", "**acto sexual comercial"** y "**coerción"** tienen los significados dados en la sección 103 de TVPA, según enmendada (22 USC 7102).

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

ELEGIBILIDAD DE LOS SUBRECEPTORES DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

El beneficiario no debe proporcionar los fondos disponibles para llevar a cabo esta adjudicación a ninguna organización que no haya declarado en una solicitud de subvención, un acuerdo de subvención, o ambas cosas, que no promueve, apoya o defiende la legalización o la práctica de la prostitución. Sin embargo, no se requiere tal declaración si la organización del subreceptor proporciona servicios a las personas únicamente después de que ya no están involucradas en actividades que resultaron de la trata de víctimas.

Si es necesario, la declaración de la organización del subreceptor puede ser cierta en virtud de la falta de una política de la organización con respecto al tema.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

PROHIBICIÓN DEL USO DE FONDOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO PARA PROMOVER, APOYAR O ABOGAR POR LA LEGALIZACIÓN O PRÁCTICA DE PROSTITUCIÓN (JUNIO DE 2012)
Aplicable a todos

Ninguno de los fondos disponibles bajo esta adjudicación se puede usar para promover, apoyar o abogar la legalización o práctica de la prostitución. Sin embargo, esta prohibición no excluye la asistencia diseñada para mejorar el sufrimiento o los riesgos para la salud de las víctimas mientras son víctimas de la trata o después de que están fuera de la situación que dio lugar a la trata de víctimas.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

DECLARACIÓN PARA IMPLEMENTADORES DE ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO POR LA FALTA DE APOYO A LA PROSTITUCIÓN (JUNIO DE 2012)

Aplicable a todos

"Formas graves de tráfico de personas" significa

(1) tráfico sexual en el cual un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coerción, o en el que la persona inducida a realizar dicho acto no haya cumplido los 18 años de edad; o

(2) el reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción con el fin de someterlo a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

Al aceptar esta adjudicación, el beneficiario declara que no promueve, apoya ni aboga por la legalización o la práctica de la prostitución. Esta declaración puede ser cierta en virtud de la falta de una política de la organización con respecto al tema.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

ACTIVIDADES INHERENTEMENTE RELIGIOSAS
Aplicables a todos las sub adjudicaciones

El gobierno de EE.UU. generalmente tiene prohibido brindar asistencia financiera directa para actividades inherentemente religiosas. El Beneficiario y los subreceptores pueden trabajar y otorgar subsidios a instituciones religiosas; sin embargo, los fondos federales provistos bajo un Acuerdo de Cooperación adjudicado por USDOL no pueden usarse para educación religiosa, adoración, oración, proselitismo, otras actividades inherentemente religiosas o la compra de materiales religiosos. Los criterios neutrales, no religiosos, que no favorecen ni desfavorecen a la religión se emplearán en la selección de los Beneficiarios y deberán ser empleados por el Beneficiario en la selección de los subreceptores. Esta disposición debe incluirse en todas las sub adjudicaciones emitidas en virtud del Acuerdo de Cooperación.

Cualquier actividad inherentemente religiosa realizada por el Beneficiario debe estar claramente separada en tiempo o espacio físico de las actividades financiadas por USDOL. Los Beneficiarios deben separar los fondos federales y los fondos correspondientes (ninguno de los cuales se puede usar para financiar actividades inherentemente religiosas), y contabilizar por separado, los fondos no federales y no correspondientes (o la porción asignable de esos fondos) utilizados para actividades inherentemente religiosas.

Además, los beneficiarios directos del proyecto deben tener un claro entendimiento de que su inscripción en un proyecto financiado por USDOL no está condicionada a su participación en ninguna actividad religiosa. Los beneficiarios directos deben tener un entendimiento claro de que la decisión de no participar en cualquier actividad inherentemente religiosa no tendrá ningún impacto, ni tendrá consecuencias negativas para su posición, participación o recepción de beneficios de un proyecto financiado por USDOL.

Si el Beneficiario no tiene claro si cierta actividad del proyecto pueda involucrar una actividad inherentemente religiosa, el Beneficiario debe consultar con USDOL antes de implementar la actividad.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

TERRORISMO
Aplicable a todos

Se le recuerda al Beneficiario que la ley de EE.UU., incluidas las Órdenes Ejecutivas, prohíbe las transacciones y la provisión de recursos y apoyo a personas y organizaciones asociadas con el terrorismo. Es responsabilidad legal del Beneficiario garantizar el cumplimiento de estas Órdenes y Leyes Ejecutivas. Es política de USDOL tratar de garantizar que ninguno de sus fondos se utilice, directa o indirectamente, para brindar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo. El Beneficiario debe verificar el sitio web correspondiente para evaluar la información disponible sobre las partes que están excluidas de recibir asistencia y beneficios financieros y no financieros federales. Consulte http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]